



Prefeitura Municipal de Resende

**Gabinete do
Prefeito**

LEI Nº 2650 DE 01 DE AGOSTO DE 2008.

EMENTA: Dispõe sobre a Política Ambiental no Município de Resende, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Resende decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a política de proteção ambiental do Município de Resende.

CAPÍTULO I DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL Seção I Dos Princípios Fundamentais

Art. 2º. A política de proteção ambiental do Município de Resende tem por objetivo, respeitadas as competências da União e do Estado, manter o equilíbrio ecológico do meio ambiente, considerado bem de uso comum da população e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder Público e à coletividade a sua preservação, uso racional, recuperação e conservação.

Art. 3º. A política do meio ambiente no Município de Resende será norteada pelos seguintes princípios:

- I.** multidisciplinariedade no trato das questões ambientais;
- II.** participação comunitária na defesa do meio ambiente.
- III.** integração com as demais políticas e ações de governo em níveis nacional, estadual, regional e setorial;
- IV.** promoção do equilíbrio ecológico;
- V.** racionalização do uso dos recursos naturais;
- VI. VETADO;**
- VII.** proteção dos ecossistemas, com preservação e manutenção de áreas e espécies representativas;
- VIII.** educação ambiental a todos os níveis de ensino, incluindo a educação da comunidade;
- IX.** incentivo à pesquisa e ao estudo científico e tecnológico, direcionados para o uso e a proteção dos recursos ambientais;



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

- X.** prevalência do interesse público;
- XI.** reparação do dano ambiental.

Seção II Do Interesse Local

Art. 4º. Para o cumprimento do disposto no artigo 30 da Constituição Federal, no que concerne ao meio ambiente, considerar-se-á como interesse local:

I. o incentivo à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e econômicas não prejudiciais ao meio ambiente;

II. a adequação das atividades e ações econômicas, sociais e urbanas do Poder Público às imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais;

III. a adoção, no processo de planejamento do Município, de normas relativas ao desenvolvimento urbano e rural integrado que levem em conta a proteção ambiental e a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos hídricos e minerais, mediante criteriosa definição de uso e ocupação do solo;

IV. a diminuição, através de controle, dos níveis de poluição atmosférica, hídrica, sonora e visual, mantendo-os dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelas normas vigentes;

V. a criação de áreas especialmente protegidas, em consonância com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, e de relevante interesse turístico, dentre outros;

VI. a utilização do poder de fiscalização na defesa da flora e da fauna no Município;

VII. a preservação, conservação e recuperação do solo, dos rios, das áreas de preservação permanente e das florestas nas bacias hidrográficas;

VIII. a garantia de crescentes níveis de saúde ambiental da coletividade e dos indivíduos, através de provimento de infra-estrutura sanitária e de condições de salubridade das edificações, vias e logradouros públicos;

IX. a proteção do patrimônio artístico, histórico, estético, arqueológico, paleontológico e paisagístico do Município;

X. VETADO;

XI. o incentivo a estudos visando a conhecer o ambiente, seus problemas e soluções, a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, processos, modelos, sistemas e técnicas de significativo interesse ecológico;



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

XII. o cumprimento de leis e normas de segurança no tocante à armazenagem, ao transporte e à manipulação de produtos, materiais e rejeitos perigosos ou tóxicos, incluindo os agrotóxicos, seus componentes e afins.

CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA

Art. 5º. Ao Município de Resende, no exercício de sua competência constitucional relacionada com o meio ambiente, incumbe mobilizar e coordenar suas ações, recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos, bem como promover a participação da população na consecução dos objetivos e interesses estabelecidos nesta Lei, devendo, para tanto:

I. - planejar e desenvolver estudos e ações visando à promoção, proteção, conservação, preservação, restauração, reparação, vigilância e melhoria da qualidade ambiental;

II. - definir e controlar a ocupação e o uso dos espaços territoriais de acordo com suas potencialidades e condicionantes ecológicas e ambientais;

III. - elaborar e implementar programas de educação e proteção ao meio ambiente;

IV. - exercer, em consonância com os órgãos federais e estaduais, o controle da poluição ambiental nas suas diferentes formas;

V. - definir as áreas prioritárias de ação governamental visando à preservação e à melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

VI. - identificar, criar e administrar unidades de conservação e outras áreas de interesse para a proteção de mananciais, ecossistemas naturais, recursos genéticos e outros bens, estabelecendo normas de sua competência a serem nelas observadas;

VII. - estabelecer diretrizes específicas para a proteção de recursos hídricos, através de planos de uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e sub-bacias hidrográficas.

Art. 6º. Cabe ao órgão municipal de meio ambiente, além das atividades que lhe são atribuídas por lei, implementar os objetivos e instrumentos da política do meio ambiente do Município, fazendo cumprir a presente Lei, competindo-lhe:



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

I. propor, executar, fiscalizar, direta ou indiretamente, a política ambiental do Município de Resende, em consonância com os órgãos federais e estaduais constituídos;

II. coordenar ações e executar planos, programas, projetos e atividades de proteção ambiental;

III. estabelecer, de acordo com a legislação federal estadual, as normas de proteção ambiental no tocante às atividades que interfiram ou possam interferir na qualidade do meio ambiente;

IV. assessorar os órgãos da administração municipal na elaboração e na revisão do planejamento local quanto aos aspectos ambientais, ao controle da poluição, à expansão urbana e à proposta para criação de novas unidades de conservação e de outras áreas protegidas;

V. estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental relativos à poluição atmosférica, hídrica, sonora e visual e à contaminação do solo;

VI. incentivar a realização de estudos e planos de ação de interesse ambiental, através de ações comuns, convênios ou consórcios entre órgãos dos diversos níveis de Governo, participando de sua execução;

VII. fixar limitações administrativas relativas ao meio ambiente;

VIII. regulamentar e controlar, conjuntamente com órgãos federais e estaduais, a utilização de produtos químicos em atividades agrossilvopastoris, industriais e de prestação de serviços;

IX. participar da elaboração de planos de ocupação de área de drenagem de bacias ou sub-bacias hidrográficas, do zoneamento e de outras atividades de uso e ocupação do solo, de iniciativa de outros organismos;

X. participar da programação de medidas adequadas à preservação do patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagístico, histórico, cultural e arqueológico;

XI. exercer a vigilância ambiental e sanitária e o poder de fiscalização;

XII. promover, em conjunto com os demais órgãos competentes, o controle da utilização, da armazenagem e do transporte de produtos perigosos ou tóxicos;

XIII. fixar, conjuntamente com os órgãos federais e estaduais, normas de monitoramento, condições de lançamento e padrões de emissão para resíduos e efluentes de qualquer natureza;

XIV. normatizar, conjuntamente com os órgãos federais e estaduais, o uso e o manejo de recursos naturais;



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

XV. promover medidas adequadas à implementação, preservação e manutenção de arborização urbana, de árvores isoladas e de maciços vegetais significativos;

XVI. administrar as unidades de conservação e outras áreas protegidas, visando à proteção de mananciais, ecossistemas naturais, recursos genéticos e outros bens de interesse ecológico, estabelecendo normas a serem nelas observadas;

XVII. promover a conscientização pública para a proteção do meio ambiente, criando os instrumentos necessários para a educação ambiental como processo permanente;

XVIII. estimular a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância das atividades que visem à proteção, à recuperação ou à melhoria da qualidade ambiental;

XIX. incentivar o desenvolvimento e a criação, absorção e difusão de tecnologias compatíveis com a melhoria da qualidade ambiental;

XX. implantar cadastro e sistemas de informações ambientais do Município;

XXI. garantir aos cidadãos o livre acesso às informações e aos dados sobre as questões ambientais do Município;

XXII. realizar outras atribuições definidas por legislação específica.

CAPÍTULO III DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Seção I

Do Controle da Poluição

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 7º. O lançamento no meio ambiente de qualquer forma de matéria, energia ou substância, em qualquer estado físico, prejudicial ao ar, ao solo, ao subsolo, às águas, à fauna e à flora, deverá obedecer às normas estabelecidas, visando a reduzir, previamente, os efeitos:

I. impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;

II. inconvenientes, inoportunos ou incômodos ao bem-estar público;

III. danosos aos materiais, prejudiciais ao uso, gozo e segurança da coletividade.



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

Art. 8º. – VETADO.

Parágrafo Único – VETADO.

Art. 9º - VETADO.

Parágrafo Único – VETADO.

Art. 10 - A construção, instalação, ampliação ou funcionamento de qualquer atividade utilizadora de recursos ambientais, considerada efetiva ou potencialmente poluidora, assim como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão do prévio parecer e licenciamento ambiental do órgão municipal de meio ambiente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Parágrafo Único. Os responsáveis pelas atividades previstas no caput do artigo anterior são obrigados a implantar sistema de tratamento de efluentes e a promover todas as medidas necessárias para prevenir ou corrigir os inconvenientes e danos decorrentes da poluição.

Art. 11. Deverá aquele que determinar o uso e utilizar substâncias, produtos, objetos ou resíduos perigosos tomar precauções para que não apresentem perigo e risco à saúde pública e não afetem o meio ambiente, observadas as instruções técnicas pertinentes.

Subseção II Do Uso de Agrotóxicos

Art. 12 - V ETADO.

§ 1º- VETADO.

§ 2º. V ETADO.

I. V ETADO;

II. V ETADO;

III. V ETADO.

§ 3º - V ETADO;



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

- I. V ETADO;**
- II. V ETADO;**
- III. V ETADO.**

§ 4º. V ETADO.

Art. 13. V ETADO.

Parágrafo Único. V ETADO

Art. 14. V ETADO

Seção II Do Uso do Solo

Art. 15. Na análise de projetos de ocupação, uso e parcelamento do solo, o órgão municipal de meio ambiente, em consonância com os órgãos federais e estaduais pertinentes, sempre que necessário, manifestar-se-á em relação aos aspectos de proteção do solo, da fauna, da cobertura vegetal e das águas superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e reservadas, sempre que os projetos:

I. exijam práticas conservacionistas de controle de erosão, de recuperação ou manutenção das condições físicas, químicas e biológicas do solo e de adequação da operacionalização da propriedade rural, com base em conhecimentos técnico-científicos disponíveis;

II. necessitem da construção ou manutenção de estradas e carreadores, devendo ser precedidos de estudos prévios pelos quais serão definidos os cuidados e os tratamentos conservacionistas adequados a fim de evitar a erosão ou eliminá-la, quando já existente;

III. tenham interferência sobre reservas de áreas verdes e sobre a proteção de interesses paisagísticos e ecológicos.

§ 1º. Consideram-se tratamentos conservacionistas as medidas e procedimentos adequados que evitem ou solucionem problemas de erosão, nos leitos das estradas, taludes e faixas de domínio, bem como seus efeitos nas propriedades adjacentes.

§ 2º. As propriedades adjacentes não poderão utilizar-se do leito das estradas para canalizar as águas das chuvas oriundas da própria propriedade.



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

§ 3º. Os proprietários rurais deverão, a qualquer época, permitir o desbarrancamento para correção do leito das estradas e para a construção de passadores, na distância equivalente de até três vezes a largura das mesmas, em cada margem.

Art. 16. Compete, também, ao proprietário rural manter:

I. a arborização junto às margens das estradas municipais, conforme orientação técnica do órgão municipal do meio ambiente;

II. a limpeza da testada de seu imóvel e das respectivas margens das estradas;

III. as práticas mecânicas conservacionistas, de forma a não comprometer o sistema previamente implantado.

Art. 17. Fica proibido:

I - jogar entulhos nos leitos e nas margens das vias públicas e estradas municipais ou carreadores, bem como transitar com implementos agrícolas que possam lhes causar danos, devendo ser mantida a largura originalmente implantada quando da construção ou adequação;

II - podar, cortar, queimar, derrubar ou sacrificar, de qualquer modo, a vegetação situada no território municipal, em especial a arborização urbana, sem autorização do órgão competente;

III - poluir, sob qualquer forma, os recursos hídricos.

Art. 18. Os projetos de controle de erosão, realizados pelos órgãos municipais competentes nas áreas urbana e rural, deverão ser compatibilizados às áreas periurbanas, considerando a existência de pontos comuns de superposição de espaços, onde o controle da erosão não pode sofrer solução da continuidade.

Art. 19 A conservação do solo e dos recursos naturais deverá fazer parte obrigatória do currículo básico de ensino das redes pública e privada, devendo os livros escolares a serem adotados possuir textos de educação ambiental.

Seção III

Áreas de Uso Regulamentado e Unidades de Conservação

Art. 20 Na regulamentação desta Lei serão observadas, além das normas estabelecidas na legislação correlata ao Plano Diretor e demais disposições estabelecidas em legislação federal, estadual e municipal, o



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

disposto nesta seção, a fim de assegurar o atendimento às peculiaridades locais.

Art. 21. Serão objeto de regulamentação para definição de critérios específicos, visando à sua própria proteção ou do patrimônio ambiental municipal, os seguintes recursos e atividades:

- I.** o Rio Paraíba do Sul;
- II.** o Rio Pirapitinga, Rio Preto e Rio Alambari;
- III.** os ecossistemas no meio rural;
- IV.** as áreas verdes, públicas ou privadas, os parques, as praças já existentes e as criadas pelo Poder Público e por projetos de loteamento;
- V.** a utilização do solo rural e urbano;
- VI.** as áreas de declive e as com afloramento de rocha;
- VII.** as áreas alagadiças;
- VIII.** a atividade industrial;
- IX.** a atividade agrícola;
- X.** a coleta e o destino final dos resíduos sólidos;
- XI.** o esgotamento sanitário e a drenagem;
- XII.** os remanescentes de Mata Atlântica, primária ou em estágio inicial, médio e avançado de regeneração;
- XIII.** as áreas consideradas corredores ecológicos;
- XIV.** as matas ciliares;
- XV.** os serviços ambientais ou ecossistêmicos
- XVI.** os ecossistemas de montanha e ambientes associados.

Art. 22 - O Poder Público criará, administrará e implantará Unidades de Conservação, visando à efetiva proteção da biodiversidade natural, especialmente as associações vegetais relevantes e remanescentes das formações florísticas originais, a perpetuação e a disseminação da fauna, a manutenção de paisagens notáveis e outros bens de interesse cultural.

Parágrafo Único. As áreas especialmente protegidas são consideradas patrimônio cultural e destinadas à proteção do ecossistema, à educação ambiental, à pesquisa científica e à recreação em contato com a natureza.

Seção IV Fundos de Vale e Faixas de Drenagem



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

Art. 23. São considerados fundos de vale, para os efeitos desta Lei, as áreas críticas nas faixas de preservação permanente nas nascentes, córregos, rios e lagoas, de acordo com o que estabelece o Código Florestal Brasileiro (Lei Federal n. 4.771/65).

Art. 24 - São consideradas faixas de drenagem as faixas de terrenos compreendendo os cursos d'água, córregos ou fundos de vale, dimensionados de forma a garantir o perfeito escoamento das águas pluviais das bacias hidrográficas.

Art. 25 - As faixas de drenagem deverão apresentar uma largura mínima de forma a acomodar satisfatoriamente um canal aberto cuja seção transversal seja capaz de escoar as águas pluviais da bacia hidrográfica à montante do ponto considerado.

§ 1º - Para a determinação da seção de vazão, deverá a bacia hidrográfica ser interpretada como totalmente urbanizada e ocupada.

§ 2º - Os elementos necessários aos cálculos de dimensionamento hidráulico, como intensidade de chuvas, coeficiente de escoamento run-off, tempos de concentração, coeficiente de distribuição das chuvas, tempos de recorrência e outros, serão definidos por órgão técnico competente, levando em consideração as condições mais críticas.

Art. 26 - Áreas de fundos de vale não urbanizadas obedecerão às faixas de preservação permanente e às disposições legais do Plano Diretor do Município de Resende.

Art. 27 - As diretrizes para loteamento de áreas que apresentarem cursos d'água de qualquer porte ou fundos de vale observarão, além dos preceitos contidos na legislação sobre parcelamento do solo urbano, o disposto nesta Lei.

Art. 28 - No tocante ao uso do solo, os fundos de vale serão destinados, prioritariamente:

- I** - à proteção das matas nativas;
- II** - à implantação de parques lineares para a prática de atividades educativas, recreativas e de lazer;
- III** - à drenagem;



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

IV - à preservação de áreas críticas.

Parágrafo Único - A utilização das áreas de fundo de vale, em caráter excepcional não previsto nesta Lei, ficará sujeita à legislação específica.

Art. 29 - Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente / Conselho Municipal do Meio Ambiente de Resende (COMAR):

I - examinar e decidir sobre outros usos que não estejam enquadrados no artigo anterior;

II - propor normas para regulamentação dos usos adequados aos fundos de vale.

CAPÍTULO IV DA APLICAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL Seção I Dos Instrumentos

Art. 30 - São instrumentos da política municipal de proteção ambiental de Resende:

I. O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Resende (COMAR);

II. Fundo Municipal da Conservação Ambiental (FUNCAM);

III. as normas, padrões e critérios de qualidade ambiental;

IV. o zoneamento ambiental;

V. o licenciamento, em consonância com os órgãos federais e estaduais, e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

VI. os planos de manejo das Unidades de Conservação;

VII. a avaliação de impactos ambientais e análises de riscos;

VIII. os incentivos à criação ou à absorção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental;

IX. a criação de parques naturais, reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e de relevante interesse ecológico, dentre outras Unidades de Conservação;

X. o cadastro técnico de atividades e o sistema de informações ambientais;

XI. a fiscalização ambiental e as penalidades administrativas;



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

XII. a cobrança de taxa de conservação ambiental e limpeza pela utilização de Unidades de Conservação, parques, praças e outros logradouros públicos;

XIII. a cobrança de taxa de licenciamento ambiental;

XIV. a instituição de relatório de qualidade ambiental do Município;

XV. a educação ambiental;

XVI. os incentivos financeiros e fiscais pertinentes;

XVII. o Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal de Resende.

Seção II

Dos Incentivos Financeiros e Fiscais

Art. 31 - O Município de Resende, mediante convênio ou consórcio, poderá repassar ou conceder auxílio operacional, técnico e financeiro a instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos, para execução de serviços de relevante interesse ambiental.

§ 1º - Poderá ser instituído prêmio de mérito ambiental para incentivar a pesquisa e apoiar os inventores e introdutores de inovações tecnológicas que visem a proteger o meio ambiente, assim como em homenagem àqueles que se destacarem em defesa da ecologia.

§ 2º - Caberá ao órgão municipal do meio ambiente, ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente, deliberar quanto aos critérios e escolha dos homenageados.

Art. 32 - Os proprietários de imóveis que contenham árvores ou associações vegetais relevantes, produtores de serviços ecossistêmicos, poderão, a título de estímulo e preservação, receber benefício fiscal, na forma de lei específica, desde que, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo Único. Para ter direito ao benefício fiscal, o proprietário de imóvel a que se refere o caput deste artigo, deverá firmar, perante o órgão competente, termo de compromisso de preservação.

Seção III

Da Educação Ambiental



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

Art. 33 - A educação ambiental é considerada instrumento indispensável para a consecução dos objetivos de preservação e conservação ambiental estabelecidos na presente Lei.

Art. 34 - O Município garantirá a criação de programas de educação ambiental, assegurando o caráter interinstitucional das ações desenvolvidas.

Art. 35 - A educação ambiental será promovida:

I. na rede municipal de ensino, em todas as áreas do conhecimento e no decorrer de todo o processo educativo, em conformidade com o currículo básico para as escolas públicas municipais e programas elaborados pela secretaria municipal de educação, em articulação com o órgão municipal de meio ambiente;

II. para os outros segmentos da sociedade, em especial aqueles que possam atuar como agentes multiplicadores, através dos meios de comunicação e por intermédio de atividades desenvolvidas por órgãos e entidades do Município, sob coordenação do órgão municipal de meio ambiente;

III. junto às entidades e associações ambientalistas, por meio de atividades de orientação técnica;

IV. por meio de instituições específicas existentes ou que venham a ser criadas com este objetivo.

Art. 36 - Fica instituída a Semana do Meio Ambiente, que será comemorada nas escolas, estabelecimentos públicos e por meio de campanhas junto à comunidade, através de programações educativas, na semana que incluir o dia 5 de junho de cada ano.

Seção IV Da Procuradoria Ambiental

Art. 37 - O órgão municipal de meio ambiente, em consonância com a Procuradoria Geral do Município, manterá setor especializado em tutela ambiental, defesa de interesses difusos, do patrimônio histórico, cultural, paisagístico, arquitetônico e urbanístico, como forma de apoio técnico-jurídico à implementação dos objetivos desta Lei e demais normas ambientais vigentes, respeitadas as funções institucionais do



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

Ministério Público, em especial o disposto no inciso III do caput do artigo 129 da Constituição Federal.

Seção V Da Fiscalização, Infração e Penalidades Subseção I Da Fiscalização

Art. 38 - Para a realização das atividades decorrentes do disposto nesta Lei e em seus regulamentos, o órgão municipal de meio ambiente poderá utilizar-se, além dos recursos técnicos e humanos de que dispõe, do concurso de outros órgãos ou entidades públicas ou privadas.

Art. 39. São atribuições dos servidores municipais encarregados da fiscalização ambiental:

- I.** realizar levantamentos, vistorias e avaliações;
- II.** efetuar medições e coletas de amostras para análises técnicas de controle;
- III.** proceder a inspeções e visitas de rotina, bem como para apuração de irregularidades e infrações;
- IV.** verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;
- V.** lavrar notificação, autos de infração, intimação, embargo, apreensão e outros necessários ao cumprimento de suas atribuições.

§ 1º - No exercício da ação fiscalizadora, os técnicos terão a entrada franqueada nas dependências das fontes poluidoras localizadas ou que se instalarem no Município, onde poderão permanecer pelo tempo que se fizer necessário.

§ 2º - VETADO.

Art. 40 - Nos casos de embaraço à ação fiscalizadora, as autoridades policiais deverão prestar auxílio aos agentes fiscalizadores para a execução da medida ordenada.

Subseção II Das Infrações



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

Art. 41 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou não, que importe inobservância de determinação legal relativa à proteção da qualidade do meio ambiente.

Parágrafo Único. Toda e qualquer infração ambiental deverá ser informada ao órgão municipal de meio ambiente.

Art. 42. A apuração ou denúncia de qualquer infração dará origem à formação de processo administrativo.

Parágrafo Único. O processo administrativo será instruído com os seguintes elementos:

- I.** cópia da notificação ou auto de infração;
- II.** parecer técnico;
- III.** outros documentos probatórios ou indispensáveis à apuração e ao julgamento do processo;
- IV.** atos e documentos de defesa apresentados pela parte infratora, caso existentes;
- V.** decisão, no caso de recursos;
- VI.** despacho de aplicação de pena.

Art. 43. O auto de infração será lavrado pela autoridade ambiental que a houver constatado, devendo conter:

- I.** o nome da pessoa física ou jurídica autuada e o respectivo endereço;
- II.** o local, hora e data da constatação da ocorrência;
- III.** a descrição da infração e dispositivo legal ou regulamentar transgredido;
- IV.** a penalidade a que está sujeito o respectivo infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição;
- V.** a ciência do autuado de que responderá pelo fato em processo administrativo;
- VI.** a assinatura da autoridade competente;
- VII.** a assinatura do autuado, ou, na sua ausência ou recusa, de duas testemunhas, e do autuante;
- VIII.** o prazo para recolhimento da multa, quando aplicada;
- IX.** o prazo de quinze dias para interposição de recurso.



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

Art. 44. Os servidores ficam responsáveis pelas declarações que fizerem nos autos de infração, sendo passíveis de punição por falta grave, em caso de falsidade ou omissão dolosa.

Art. 45. O infrator será notificado, para ciência da infração:

I - pessoalmente;

II - por correio, via A.R.;

III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º. Se o infrator for comunicado pessoalmente e se recusar a exarar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pela autoridade que efetuou a notificação.

§ 2º. O edital referido no inciso III do caput deste artigo será publicado em órgão de comunicação oficial do Município, considerando-se efetivada a notificação cinco dias após a publicação.

Art. 46. Apresentada ou não a defesa, ultimada a instrução do processo e esgotados os prazos para recurso, a autoridade ambiental proferirá a decisão final, dando o processo por concluso, notificando o infrator.

Art. 47. Mantida a decisão condenatória, total ou parcial, caberá recurso para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, no prazo de dez dias da ciência ou da publicação.

Art. 48. Os recursos interpostos das decisões não definitivas terão efeito suspensivo relativo ao pagamento da penalidade pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento da obrigação subsistente.

Art. 49. Quando aplicada a pena de multa, esgotados os recursos administrativos, o infrator será notificado para efetuar o pagamento no prazo de dez dias, contados da data do recebimento, recolhendo o respectivo valor ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

§ 1º. O valor estipulado da pena de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes por ocasião da intimação para o seu pagamento.



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

§ 2º. A notificação para pagamento da multa será feita mediante registro postal ou por meio de edital publicado na imprensa oficial, se não localizado o infrator.

§ 3º. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo implicará na sua inscrição em dívida ativa e demais cominações contidas na legislação tributária municipal.

Subseção III Das Penalidades

Art. 50. A pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que infringir qualquer dispositivo desta Lei, seus regulamentos e demais normas dela decorrentes, fica sujeita às seguintes penalidades, independente da reparação dos danos ou de outras sanções civis ou penais:

I. advertência por escrito, em que o infrator será notificado para fazer cessar a irregularidade, sob pena de imposição de outras sanções previstas nesta Lei;

II. multa de (R\$ 100,00 a 50.000,00,00)

III. 21,69 até 21.690,00 Unidades Fiscais de Referência (UFIRs);

IV. suspensão das atividades, até a correção das irregularidades, salvo os casos reservados à competência da União e do Estado;

V. perda ou restrição de incentivos fiscais concedidos pelo Município;

VI. apreensão do produto;

VII. embargo da obra;

VIII. cassação do alvará concedido, a ser efetivada pelo órgão competente do Executivo.

§ 1º. As penalidades previstas neste artigo terão como base a legislação federal específica, em especial o Decreto 3.179, de 21 de setembro de 1999 e poderão ser objeto de especificação em regulamento, de forma a compatibilizar a penalidade à infração cometida, levando-se em consideração sua natureza, gravidade e efeitos nocivos para a coletividade, podendo ser aplicada a um mesmo infrator, isolada ou cumulativamente.



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

§ 2º. Nos casos de reincidência, as multas poderão ser aplicadas por dia ou em dobro, a critério do órgão municipal de meio ambiente.

§ 3º. Responderá pelas infrações aquele que, por qualquer modo, as cometer, concorrer para sua prática ou delas se beneficiar.

§ 4º. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das que, por força de lei, possam também ser impostas por autoridades federais ou estaduais.

§ 5º. As penalidades pecuniárias poderão ser transformadas ou reduzidas, conforme critérios estabelecidos em regulamento, em obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a determinar medidas de emergência, a fim de evitar episódios críticos de poluição ambiental ou impedir sua continuidade em caso de grave ou iminente risco para vidas humanas ou recursos ambientais.

Parágrafo Único. Para execução das medidas de emergência de que trata este artigo, poderá ser reduzida ou impedida, durante o período crítico, a atividade de qualquer fonte poluidora na área atingida pela ocorrência, respeitadas as competências da União e do Estado.

Art. 52. Serão passíveis de interdição pelo Poder Público, através da Secretaria Municipal de Saúde e do órgão municipal de meio ambiente; os produtos e materiais potencialmente perigosos para a saúde pública e para o meio ambiente.

Art. 53. O Poder Executivo, mediante decreto, regulamentará os procedimentos complementares necessários à aplicação desta Lei e das demais normas pertinentes, num prazo de cento e vinte dias contados de sua publicação.

Art. 54. Agência de Meio Ambiente do Município de Resende – AMAR pode expedir atos normativos, visando disciplinar os procedimentos necessários ao cumprimento desta Lei.



Prefeitura Municipal de Resende

Gabinete do Prefeito

Art. 55. O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Resende (COMAR) pode, por meio de Resoluções, estabelecer parâmetros para definir e regular outras situações não contempladas nesta Lei.

Art. 56. Fica criado o Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal de Resende

§ 1º - O Grupamento Ambiental será constituído por integrantes da Guarda Civil Municipal de Resende, especialmente capacitados, e vinculados, técnica e operacionalmente, à Agência de Meio Ambiente do Município de Resende – AMAR, possuindo as seguintes atribuições:

I. Proteger o patrimônio ambiental do Município de Resende, em áreas urbanas, rurais e nas Unidades de Conservação.

II. Atuar de forma preventiva e repressiva no combate às infrações ambientais.

III. Advertir ou notificar por irregularidades ambientais e lavrar autos de apreensão de produtos de infração ambiental, para encaminhamento à Agência do Meio Ambiente do Município de Resende – AMAR.

§ 2º - A Agência de Meio Ambiente do Município de Resende – AMAR poderá autorizar uso de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente – Funcam, e disponibilizar equipamentos indispensáveis, para apoio operacional às atividades do Grupamento Ambiental da GCMR.

§ 3º. O Grupamento Ambiental da GCMR disporá de posto avançado, com sede no Centro de Ecodesenvolvimento da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serrinha do Alambari.

Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Resende, 01 de agosto de 2008; 208º ano da fundação da Vila e 161º da elevação à Cidade.

**Silvio Costa de Carvalho
Prefeito Municipal**